

1016744-29.2021.8.26.0451

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cédula de Crédito Comercial

Magistrado: Eduardo Velho Neto

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... bancária - Saques indevidos, após furto do cartão bancário - Descabimento -

Confissão pela autora de que guardava a senha anotada juntamente com o cartão -

Falha na prestação de serviço não verificada - Hipótese que não pode ser imputada

ao banco réu - Exclusão de responsabilidade que é de rigor - Art. 14, § 3º, II, do

CDC - Culpa exclusiva do consumidor, que atuou de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Cível

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1016744-29.2021.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016744-29.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cédula de Crédito Comercial

Requerente:

Maria Bueno

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Velho Neto

Vistos.

MARIA BUENO, já qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de BANCO DO BRASIL SA, alegando, em síntese, que é titular da conta poupança ouro junto à agência do réu e que em 04/08/2021 estava no comércio da cidade de Piracicaba quando percebeu que sua bolsa estava aberta e que sua carteira havia sido furtada dentro da loja. Em 15 minutos foi até o banco e prestou as informações, mas o réu não tomou as medidas cabíveis para cancelamento do cartão. Assevera que nesse dia foi realizado um saque de R\$1.000,00 através do Banco 24 horas e três compras nos valores de R\$2.000,00 e de R\$3.000,00 às 12h44min. Foi realizada também uma compra com cartão de crédito no valor de R\$3.000,00 para pagamento no dia 28/09/2021. Relacionou os documentos que foram furtados e salientou que havia sido atendido pelo funcionário de nome Guilherme, o qual informou que realizou o cancelamento dos cartões. Sustenta que houve responsabilidade objetiva do réu e que tem direito de ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Requer a concessão de justiça gratuita, que o réu exiba as imagens das câmeras de segurança do dia do saque, que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$27.000,00, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$9.000,00 e ao pagamento de custas

e honorários advocatícios.

A petição inicial veio instruída com os documentos de fls. 8/20.

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 45/80. Em preliminares alegou sua ilegitimidade passiva e impugnou a concessão de justiça gratuita. No mérito, alegou que as transações foram realizadas com o uso do cartão com chip e senha, bem como que para saque é exigido o código alfanumérico, razão pela qual negou ressarcimento. Asseverou que a autora mantinha a senha junto do cartão e que as transações realizadas não são indicativas de fraude. Negou sua responsabilidade pelo ocorrido e afirmou que não houve falha na prestação de serviços. Salientou que houve culpa exclusiva da autora. Impugnou o pedido de indenização e os valores pleiteados. Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou documentos às fls. 81/94.

Réplica apresentada às fls. 99/107.

Intimados a se manifestarem sobre provas e possibilidade de acordo, somente a autora se manifestou à fl. 110 e juntou novos documentos às fls. 111/115 e 118/129. Em decisão proferida à fl. 131 foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS por não guardar relação com o objeto da presente ação.

O réu não se manifestou sobre os novos documentos (fl. 134)

É o relatório.

DECIDO.

As partes não especificaram as provas necessárias à comprovação dos fatos além daquelas já constantes dos autos. Tenho que cabível o julgamento antecipado.

A preliminar de ilegitimidade passiva está relacionada ao mérito.

Mantenho a concessão de justiça gratuita. Não houve a comprovação da capacidade econômica da autora.

A autora teve o seu cartão de crédito/débito furtado de sua bolsa enquanto fazia compras no comércio local. Segundo boletim de ocorrência (fl. 13), o fato ocorreu no dia 04/08/2021 às 12h40min. As transações fraudulentas de compra ocorreram às 12h44min do mesmo dia (fl. 23). Não conta o horário em que ocorreu o saque de R\$1.000,00 no Banco 24 horas.

O cartão foi bloqueado às 14h04min do dia 04/08/2021(fl. 93).

Conforme alegado pelo réu, não seria possível a realização de transação sem a senha pessoal da autora, o que leva a crer que as senhas foram deixadas juntamente com o cartão. A autora não tomou os necessários cuidados à guarda do cartão e de sua senha. Não pode imputar sua negligência à instituição bancária ré. Nesse sentido:

1005101-45.2022.8.26.0320 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários -

Relator(a): Achile Alesina - Comarca: Limeira - Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 29/11/2022 - Data de publicação: 29/11/2022 -

Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Bancários - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Alegação de fraude bancária - Saques indevidos, após furto do cartão bancário - Descabimento - Confissão pela autora de que guardava a senha anotada juntamente com o cartão - Falha na prestação de serviço não verificada - Hipótese que não pode ser imputada ao banco réu - Exclusão de responsabilidade que é de rigor - Art. 14, § 3º, II, do CDC - Culpa exclusiva do consumidor, que atuou de forma negligente e imprudente - Dever de guarda da senha não observado pela correntista - Prejuízo que deve ser suportado pela autora, por conta de sua atuação negligente - Precedentes - Sentença mantida - Honorários majorados - Recurso não provido.

1007358-27.2022.8.26.0196 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários -

Relator(a): Rodolfo Pellizari - Comarca: Franca - Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 21/10/2022 - Data de publicação: 21/10/2022 -

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA SEQUÊNCIA DE FURTO DO CARTÃO UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE. Sentença de improcedência. Inconformismo.

Transação bancária ocorrida mediante uso de senha pessoal e intransferível. Titular que ao aderir ao sistema de cartão de crédito ou débito assume a obrigação de guarda e conservação do cartão. Ausente falha na prestação do serviço. Evento, ademais, ocorrido fora das dependências da agência bancária. Inexistência de

qualquer conduta comissiva ou omissiva do banco a caracterizar falha na prestação de serviços. Comunicação tardia da ocorrência perante o banco. Operação impugnada que não representa valor vultoso, não tendo a autora juntado outros extratos bancários a fim se aferir se a transação é incompatível com o seu perfil de cliente. Outrossim, parcela descontada após a ciência do consumidor acerca da contratação procedida em seu nome. Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira. Culpa exclusiva da autora aliada a fato exclusivo de terceiro. Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3º, II, do CDC.

Impossibilidade de acolhimento do pedido subsidiário, objetivando limitar a cobrança ao montante que falta para completar o equivalente ao montante do crédito concedido, tendo em vista a incidência de encargos contratuais e a ausência de pedido de revisão contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Por fim, a autora não comprovou que tenha comunicado a instituição bancária para bloqueio do cartão em momento anterior às transações realizadas por terceiro criminoso.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que MARIA BUENO move em face de BANCO DO BRASIL SA. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigido, observando-se a gratuidade de justiça concedida.

P. e I.

Piracicaba, 16 de dezembro de 2022.

EDUARDO VELHO NETO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA